תוכנית פרלמנטרית

חינוך ביתי מוכר בישראל: מפטור חריג לאישור בתוך מערכת החינוך

המטרה: שחינוך ביתי יהיה מסלול מוכר בתוך מערכת החינוך. הילד נשאר רשום במוסד חינוך, זכאי לשירותיו, ומקבל אישור אחד לכל שלב חינוך במקום פטור שמתחדש כל שנה

הכלי

תיקון חוזר המנכ"ל, לפי הנוסח המוצע שהוכן (נספח בעמוד 3)

הזירה

הכנסת, ובראשה ועדת החינוך, כמנוף מול השר ומשרד החינוך

הקול

פודקסט "על המשמעות", תקשורת ותמיכה ציבורית סביב כל שלב

הצעד הראשון: גיוס השותפים בכנסת, יו"ר ועדת החינוך וחברי הוועדה

שום צעד פומבי בכנסת לא יוצא לדרך לפני שיש לפחות חבר כנסת מוביל אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה

מבוסס על הנוסח המוצע לתיקון חוזר המנכ"ל, ועל המחקר השולחני שבוצע

ארבעה עקרונות שמשנים את מעמד החינוך הביתי

1

תלמידי החינוך הביתי הם חלק ממערכת החינוך

הפטור מהשתתפות סדירה במוסד לא מבטל את הזכות לחינוך או את השתתפות המדינה במימונו. נקודת המוצא בחוזר: "זכות לחינוך המיטבי שיכולה המדינה להציע", במקום "מקומם במוסדות החינוך"

2

אישור ללימוד בחינוך ביתי, במקום פטור

הילד נשאר רשום במוסד חינוך שאליו הוא משויך, ודרכו מקבל את השירותים שמגיעים לו לפי חוק חינוך ממלכתי. ההורים אחראים לוודא שהשירותים ניתנים, והמערכת חייבת לספק אותם

3

אישור חד-פעמי לכל שלב חינוך

במקום חידוש בכל שנה, תהליך שמקשה על ההורים. האישור תקף עד תום השלב, ואפשר לשלול אותו רק לפי התנאים שבחוזר

4

בלי מבחן "השקפת עולם מגובשת"

הוסרה הדרישה להשקפת עולם השוללת מוסד, או לנסיבות חריגות. האישור מותנה בכך שהילד מקבל חינוך שיטתי לפי תוכנית שאושרה

הדוגמה שממחישה את העיקרון: ביטוח תאונות אישיות חל על תלמידים 24 שעות ביממה, בכל מקום. אין סיבה שלא יחול על תלמידי החינוך הביתי

מקור: הנוסח המוצע לתיקון חוזר המנכ"ל, פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי

מה משתנה בחוזר: היום לעומת הנוסח המוצע

נושא	החוזר היום	הנוסח המוצע
נקודת המוצא	מקומם של ילדים בגיל חובה הוא במוסדות החינוך	**לילדים יש זכות לחינוך המיטבי שהמדינה יכולה להציע**
עילה לפטור	השקפת עולם מגובשת השוללת מוסד, או נסיבות חריגות	**חינוך שיטתי לפי תוכנית שאושרה, בלי מבחן השקפת עולם**
תוקף	בדרך כלל שנה אחת, ולכל היותר שנתיים	**עד תום שלב החינוך, ושלילה רק לפי התנאים בחוזר**
מעמד הילד	נגרע ממצבת התלמידים	**נשאר רשום במוסד, וזכאי לשירותיו**
למידה קבוצתית	פטור לילד בודד או למשפחה אחת בלבד	**ההגבלה נמחקה בפרק הכללי**
חינוך מיוחד	הזכאות פוקעת, והשירותים לא יסופקו	**שירותים דרך המוסד, ואפשר לעבור ועדת זכאות ואפיון**
תוכניות ופעילויות	אינו רשאי להשתתף	**רשאי, בתיאום עם רפרנט הרשות ועם המוסד**
מבחני מחוננים	אינו רשאי	**רשאי, וההורים אחראים לרישום**
מסגרות קבוצתיות לבגרות	אינו רשאי	**רשאי, בתיאום עם המוסד**
ביטוח תאונות	אין חובה לבטח	**חובה על הרשות המקומית ועל המשרד**
חזרה לבית הספר	לפי מקום פנוי	**ככל האפשר למוסד שבו הילד רשום**
גורם מלווה	רפרנט מחוזי	**גם רפרנט ברשות החינוך המקומית, ורפרנט חינוך מיוחד בוועדה**

לפי סימוני השינויים במסמך הנוסח המוצע. הנוסח המלא יצורף לכל פנייה לוועדה, לשר ולמשרד

חמישה שלבים פרלמנטריים, ושני ערוצים ציבוריים לאורך כולם

1

גיוס שותפים

יו"ר ועדת החינוך, חברי הוועדה וחברי כנסת מובילים

2

עבודת ועדה

דיון מהיר, מסמך של מרכז המחקר והמידע, סיור ודיון מעקב

3

כלים פרלמנטריים

שאילתות, הצעות לסדר, שדולה, והצעת חוק כמנוף

4

שולחנות עגולים

נוסח מוסכם עם המשרד, הרווחה, חוקרים ומשפחות

5

השר ומשרד החינוך

הנחיה מדינית ותיקון החוזר בפועל

ערוץ ציבורי א: פודקסט "על המשמעות"

סדרת פרקים עם מומחים, אנשי חינוך ופוליטיקאים. כל פרק משויך לשלב, ומספק לחברי הכנסת ולוועדה קול, סיפור ונתונים (עמוד 10)

ערוץ ציבורי ב: תקשורת ותמיכה ציבורית

דוח נתונים, מאמרי דעה, סיפורי משפחות ועצומה. הערוץ מתוזמן לפי אבני הדרך בכנסת (עמוד 11)

ההיגיון

החוזר בסמכות המשרד. לכן הכנסת היא מנוף ולא היעד: הוועדה מחייבת את המשרד להופיע, להציג נתונים ולהתחייב ללוח זמנים. הצעת חוק עולה רק אם המשרד מסרב

השלבים חופפים חלקית. לוח הזמנים המלא בעמוד 12

גיוס השותפים לדרך בכנסת: יו"ר הוועדה, חבריה ומובילים

מטרה

לגייס לפני כל צעד פומבי: יו"ר ועדת החינוך, רוב חברי הוועדה, ושני חברי כנסת מובילים, אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה

פעולות

- **שבועות 1–3** מיפוי: הרכב ועדת החינוך והוועדה לזכויות הילד, יושבי הראש, ומי מחברי הכנסת עסק בחינוך, בזכויות הורים או בחינוך מיוחד
- **שבועות 2–6** פגישות היכרות עם יו"ר ועדת החינוך ועם צוות הוועדה: הצגת הנוסח, הנתונים ומשפחה מהאזור
- **שבועות 3–8** פגישות אחד על אחד עם חברי הוועדה, לפי סדר עדיפות, עם דף נתונים מותאם לכל חבר כנסת
- **שבועות 6–10**בחירת שני מובילים, וחתימה על מסמך עקרונות משותף
- **שבועות 8–12**הקמת שדולה בכנסת לחינוך ביתי, עם לפחות 6 חברי כנסת מ-3 סיעות
- **לאורך הדרך** הזמנת המובילים לפרק בפודקסט, וחשיפה ציבורית רק בהסכמתם

אם היו"ר משתף פעולה

היו"ר יוזם דיון בוועדה ומזמן את המשרד. המובילים עובדים לצדו, והשדולה מגבה

אם היו"ר לא משתף פעולה

המובילים מגישים בקשה לדיון מהיר ושאילתות. במקביל מגייסים רוב בקרב חברי הוועדה, ומעבירים את הנושא גם לוועדה לזכויות הילד

מדדים

- פגישה עם היו"ר
- 2 מובילים חתומים
- 6 חברי כנסת בשדולה, מ-3 סיעות

הרכב הוועדות ויושבי הראש ייקבעו אחרי הקמת הכנסת החדשה. עוד לא פנינו לאף חבר כנסת

ועדת החינוך: הזירה שמחייבת את המשרד להגיב

מטרה

דיון בוועדת החינוך שבו המשרד מציג נתונים, מתייחס לנוסח המוצע ומתחייב ללוח זמנים לתיקון

פעולות

- **חודש 3** בקשה, דרך חבר כנסת מוביל, למסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת: נתוני הפטורים, הדחיות והשוואה בינלאומית
- **חודש 3** שליחת הנוסח המוצע ונייר עמדה ליו"ר ולחברי הוועדה
- **חודש 4** דיון מהיר או דיון יזום: הצגת ההצעה, עדויות של משפחות, וזימון נציגי המשרד
- **חודש 4** בדיון: דרישה לנתונים ולתשובה לנוסח, ותיעוד ההתחייבויות בפרוטוקול
- **חודש 6** סיור של הוועדה או מפגש עם משפחות ומלוות של חינוך ביתי
- **חודשים 7–8** דיון מעקב: המשרד מדווח על התקדמות התיקון

מה מביאים לדיון

- הנוסח המוצע וטבלת השינויים
- נתונים מחופש המידע
- 2–3 עדויות של משפחות, בלי זיהוי ילדים
- מומחה מחקר ומומחה משפטי

מה רוצים בפרוטוקול

התחייבות של המשרד לבחון את הנוסח, ללוח זמנים ולפרסום נתונים

מדדים

- דיון ראשון ודיון מעקב
- מסמך של מרכז המחקר והמידע
- התחייבות בפרוטוקול

אפשר לקיים דיון גם בוועדה לזכויות הילד, שבה התקיים הדיון הקודם בנושא (2013)

כלים פרלמנטריים שמחזיקים את הנושא על סדר היום

מטרה

לשמור על הנושא חי בין דיוני הוועדה, ולייצר מנוף אם המשרד מתעכב

פעולות

- **חודשים 3–5** שאילתות לשר: כמה בקשות הוגשו, כמה נדחו ולמה, ומה עמדת המשרד לגבי ביטוח, חינוך מיוחד ותוכניות
- **חודשים 4–6** הצעה לסדר היום במליאה, סביב פרסום הנתונים
- **חודש 5** מכתב משותף של חברי השדולה לשר ולמנכ"ל, עם הנוסח המוצע
- **חודשים 6–8** כנס שדולה בכנסת: משפחות, חוקרים ואנשי חינוך
- **חודשים 9–12** אם המשרד מסרב: הצעת חוק פרטית משותפת לכמה סיעות, שמעגנת "אישור ללימוד בחינוך ביתי" בחוק לימוד חובה

הצעת החוק היא מנוף

המטרה שלה היא להביא את המשרד לתקן את החוזר בעצמו. חקיקה מלאה דורשת רוב, זמן וחשיפה פוליטית

נוסח ההצעה

ייכתב על בסיס עקרונות הנוסח המוצע, עם ייעוץ משפטי ועם ארגון ניסוח חקיקה

מדדים

- שאילתות שהוגשו ונענו
- מכתב משותף
- כנס שדולה

שולחנות עגולים: מגיעים להסכמה לפני העימות

מטרה

לגבש עם הגורמים שעשויים להתנגד נוסח שמשלב את עקרונות ההצעה עם מנגנון הגנה על ילדים

המשתתפים

אנשי משרד החינוך, הרשויות המקומיות, גורמי רווחה, חוקרים, אנשי חינוך ומשפחות

פעולות

- **חודש 3** שולחן 1, מעמד הילד: רישום במוסד, שירותים, ביטוח ותוכניות
- **חודש 4** שולחן 2, פיקוח והגנה על ילדים: ועדה מחוזית, רפרנט רשות, תיאום עם הרווחה
- **חודש 5** שולחן 3, חינוך מיוחד ומחוננים: ועדות זכאות ושירותים דרך המוסד
- **חודש 6** שולחן 4, הנוסח המלא: הערות המשתתפים לפני ההגשה הרשמית
- **אחרי כל שולחן** מסמך סיכום לוועדה, לשר ולמשרד

כללים

- השיח בלי ייחוס ציטוטים לאנשים
- לא מציגים משתתף כתומך בלי הסכמתו
- המובילים בכנסת מקבלים את הסיכומים

למה זה חשוב

ההתנגדות המרכזית לחינוך ביתי עוסקת בהגנה על ילדים. השולחנות מנטרלים אותה מראש, ומחזקים את מעמד הנוסח בוועדה

השולחנות יכולים להתקיים בכנסת, בחסות חבר כנסת מוביל

השר מחליט שהחוזר נפתח, והמשרד כותב את הנוסח

מול השר (הדרג המדיני)

- **חודשים 2–1** מיפוי השר החדש, יועצי המדיניות וסדרי העדיפויות
- **חודשים 4–3** פגישה עם ראש הלשכה ויועץ המדיניות
- **חודשים 6–5** פגישה עם השר, עם הנוסח ועם תמיכה מכמה סיעות
- **חודשים 9–7** מכתב השדולה, הדיון בוועדה והסיקור כמנוף
- **חודשים 12–9** בקשה להנחיה מפורשת של השר למשרד

מול משרד החינוך (הדרג המקצועי)

- **חודשים 3–1** קשר שקט עם אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך ועם הממונה הארצי על חינוך ביתי
- **חודשים 5–3** הזמנה לשולחנות העגולים
- **חודש 5** הגשה רשמית של הנוסח למנכ"ל, לאגף וללשכה המשפטית
- **חודשים 9–6** הצעה לפיילוט במחוז אחד, למשל של רפרנט ברשות המקומית
- **חודשים 12–9** ליווי ההליך עד פרסום החוזר המתוקן

כלל

עובדים עם הדרג המקצועי ולא נגדו. לא תוקפים אנשי משרד בשמם: הם אלה שיכתבו את החוזר

עשרה פרקים, וכל פרק משרת שלב בתוכנית

פרק	נושא	אורחים (מוצעים)	שלב	תפקיד בתוכנית
1	**מה זה חינוך ביתי בישראל**	משפחות מרקעים שונים	שלב 1	היכרות, ופתיחת הסדרה
2	**מה המחקר אומר**	חוקרי חינוך ביתי בישראל	שלב 1	ראיות, כולל המגבלות שלהן
3	**החוזר: מה היום ומה צריך להשתנות**	משפטן בתחום דיני חינוך	שלב 2	הסבר הנוסח המוצע
4	**הגנה על ילדים ופיקוח מידתי**	איש רווחה ואיש חינוך	שלב 4	מענה מראש להתנגדות
5	**חינוך מיוחד ומחוננים**	הורים ואנשי מקצוע	שלב 4	הזכות לשירותים
6	**איך עושים את זה בעולם**	מומחה למדיניות השוואתית	שלב 2	אנגליה, צרפת, ניו יורק
7	**חברי הכנסת המובילים**	שני המובילים, מקואליציה ומאופוזיציה	שלבים 2–3	הצגת היוזמה לציבור
8	**היום שאחרי הדיון**	יו"ר הוועדה, או חבר כנסת מהוועדה	אחרי הדיון	ההתחייבויות והצעד הבא
9	**אנשי חינוך שמלווים משפחות**	מנהלי בתי ספר ומלוות	שלב 5	השותפות עם המערכת
10	**סיכום: מה השתנה**	המובילים ומשפחות	סוף התוכנית	תוצאות, או קריאה להמשך

שימוש בפרקים

קטעים קצרים לרשתות, קישור לפרק בכל פנייה לחבר כנסת, והשמעה בכנס השדולה

כללים

אורחים מוזמנים רק אחרי שיחה מקדימה. פוליטיקאים עולים לשידור רק כשהם מוכנים להתחייב בפומבי. ילדים לא מזוהים

האורחים הם הצעה, ועוד לא פנינו לאף אחד. קצב מוצע: פרק אחד בשבועיים עד שלושה

תקשורת ותמיכה ציבורית, מתוזמנות לפי אבני הדרך בכנסת

מטרה

לייצר תמיכה ציבורית רחבה, ולהפנות אותה אל הוועדה, השר והמשרד ברגעים הנכונים

פעולות

- **חודשים 1–2** גיוס 6–8 משפחות מרקעים שונים, עם הסכמה מדעת ובדיקה מוקדמת
- **חודש 3** דוח נתונים מחופש המידע, בבלעדיות, סמוך לבקשת הדיון בוועדה
- **חודש 4** סיקור סביב הדיון בוועדה: עדויות, מאמר דעה של חבר כנסת מוביל
- **חודשים 4–6** סקר דעת קהל על הזכות לשירותים ועל ביטוח לתלמידים
- **חודשים 5–8** מאמרי דעה של חוקרים, משפטנים ואנשי חינוך, מכמה צדדים של המפה
- **חודשים 6–9** עצומה ועמוד נחיתה, ומכתבים מבוחרים לחברי הוועדה

המסר

תלמידי החינוך הביתי הם חלק ממערכת החינוך, וזכאים לשירותיה, לביטוח ולתוכניות שלה

כללים

- ילדים לא מזוהים
- כל נתון מגיע עם מקור
- לא תוקפים אנשי משרד בשמם
- שומרים על איזון פוליטי

מדדים

- כתבות שמצטטות את הנתונים
- חתימות על העצומה
- האזנות לפודקסט

לוח זמנים

12 חודשים, ארבעה שערי החלטה



חודש 1 = תחילת העבודה. השלבים בכנסת תלויים במועד הרכבת הוועדות

מה עלול להשתבש, ומה כדאי ליישר בנוסח לפני שמגישים

סיכון	מענה
"חינוך ביתי מסכן ילדים"	הנוסח שומר על ביקור בית, ועדה ותיאום עם הרווחה. מציגים את זה ראשון
"המדינה תממן חינוך ביתי"	הנוסח: אין חובת מימון כשהילד לא משתתף בתוכנית רשמית
זיהוי עם מחנה אחד	שני מובילים, מקואליציה ומאופוזיציה, ושדולה מ-3 סיעות
היו"ר לא משתף פעולה	דיון מהיר, הוועדה לזכויות הילד ורוב בקרב חברי הוועדה
הדרג המקצועי מתנגד	שולחנות עגולים ופיילוט במחוז אחד

כדאי ליישר בנוסח המוצע לפני ההגשה

- סעיף 6ה עדיין קובע פטור לשנה אחת ולכל היותר שנתיים, בניגוד לסעיפים 4ג ו-9א (עד תום השלב)
- סעיף 12 עדיין מונה כינוס של ילדים ממשפחות אחרות כעילה לביטול, אף שההגבלה נמחקה בפרק הכללי
- סעיף 4.3ז עדיין דורש מסמך "תפיסת עולם חינוכית", אף שמבחן השקפת העולם הוסר
- בכמה סעיפים חסרות מילים אחרי "ילד שקיבל", ובהגדרת "פטור"

הצעד הבא

ליישר את הנוסח, ולהתחיל את שלב 1: מיפוי הוועדה ופגישות עם היו"ר ועם המובילים הפוטנציאליים

ההערות על הנוסח מבוססות על קריאת המסמך עם סימוני השינויים, ונועדו לחזק אותו מול המשרד